

산업재해와 중대재해처벌법,

미리 대비하셔야 합니다!



산업재해

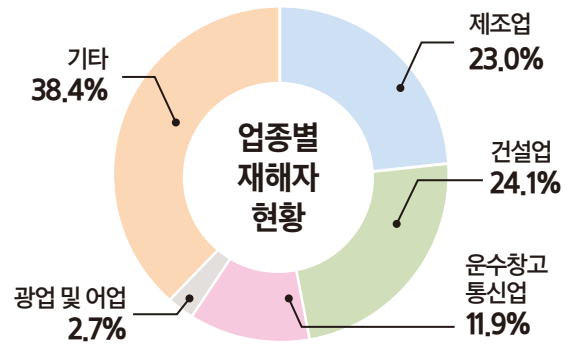
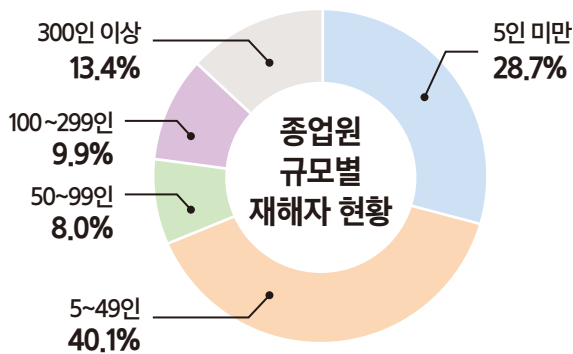
50인 미만
사업장에서 주로
발생하고 있습니다



'24년 재해자
총 142,771명

2024년 산업재해 통계

* 출처: 고용노동부 2024년 산업재해현황



"이런 사고들, 계속 반복되어도 괜찮을까요?"

東亞日報

2025년 6월 18일 수요일 A12면 사회

‘노동자 사망’ SPC삼립, 사고 29일만에 압수수색

법원 네번째 만에 수색영장 발부
경찰-고용부, 사고 관련자료 확보

SPC삼립 시화공장에서 노동자가 숨진 사고와 관련해 경찰과 고용노동부가 사고 발생 29일 만에 강제 수사에 착수했다.

경기 시흥경찰서와 고용노동부 성남지청은 17일 오전 9시부터 서울 서초구 SPC삼립 본사와 경기 시흥공장 등 12개 사무실에 대해 동시 압수수색을 진행했다. 수사당국과 근로감독관 등 80여 명이 투입돼, 사고가 발생한 크립틱 생산라인의 작업 지시와 공정 절차, 안전 관리체계, 사고 예방 조치와 관련한 각종 문서 및 전자정보 등을 확보한 것으로 알려졌다.

앞서 지난달 19일 새벽 경기 시흥시 SPC삼립 제빵공장에서 50대 여성 노동자 양모 씨가 컨베이어 벨트에 윤활유를 바르던 중 상반신이 기계에 끼이는 사고를 당해 숨졌다. 그러나 수사기관이 즉각 압수수색을 시도했음에도, 법원은 영장을 세 차례

연속 기각했다. 13일 네 번째 청구 끝에 처음으로 압수수색 영장이 발부되며 수사가 본격화됐다.

수사당국은 사고 발생 8일 뒤인 지난달 27일, 국립과학수사연구원, 한국산업안전보건공단 등 관계 기관과 함께 사고 현장을 합동 감식한 바 있다. 이후 SPC 감벌수 대표이사와 법인, 공장 관계자들을 산

업안전보건법 위반 등의 혐의로 형사 입건했다. SPC 계열 공장에서는 중대 산업재해가 반복되고 있다. 2022년 10월에는 평택 SPL 공장에서, 지난해 8월에는 성남 사니 공장 등에서 각각 노동자가 기계에 끼여 숨지는 사고가 발생했다. 앞서 평택 SPL 사고 책임자로 기소된 강동석 전 대표와 법인 등은 올해 1월, 중대재해처벌법 위반 혐의 등으로 수원지법 평택지원에서 징역 1년(집행정지 2년), 벌금 1억 원 등의 판결을 받았다.

경찰 관계자는 “압수수색을 통해 확보한 자료를 면밀히 분석한 뒤, 사고에 대한 구조적 책임과 형사처벌 가능성을 검토할 방침”이라고 밝혔다.

시흥=이경진 기자 ik@donga.com

한국경제

2025년 7월 30일 수요일 A02면 종합

바짝 앞드린 기업들 ... 포스코이앤씨 대국민 사과

“회사 명운걸고 안전시스템 구축”
모든 현장 작업 중단 - 긴급 점검
SPC, 야간 공장 가동 줄이고
하루 근무 8시간으로 제한



연이은 산업재해 사망 사고로 이재명 대통령의 질타를 받은 경영계가 바짝 앞드리는 모양새다. 을 들어 네 차례 건설 현장에서 중대재해 사망 사고가 발생해 이 대통령이 “미필적 고의에 의한 살인”이라는 지적까지 받은 포스코이앤씨의 정호민 대표는 29일 안전 송도 본사에서 “책임을 통감한다”며 고개를 숙였다.

정 대표는 사과문을 통해 “또다시 이런 비극이 발생하는 일이 없도록 회사의 명운을 걸고 안전체계의 전환을 이뤄내겠다”며 “근로자들이 안전하게 일할 수 있는 재해 예방 안전시스템을 새롭게 구축하겠다”고 다짐했다. 포스코

이앤씨가 사과를 맡은 함양-형성 간 고속도로 10공구 건설 현장에서는 전날 60대 노동자가 지반을 훑는 전공기에 끼여 숨졌다. 포스코이앤씨는 사망 사고 발생 직후 국내 모든 현장의 작업을 중단하고 긴급 안전점검에 들어갔다.

SPC그룹도 야간 공장 가동을 최소화하는 동시에 생산직 근무 시간을 하루 8시간으로 제한하기로 했다. 이 대

통령이 지난 25일 경기 시흥의 SPC삼립 공장을 찾아 잇따른 사망 사고가 모두 심야와 새벽에 잠시간 야근을 하다가 발생한 점을 지적한 데 따른 조치다. 이 공장에서는 5월 50대 여성 노동자가 컨베이어벨트에 끼여 숨졌다. 이 대통령은 해당 공장이 1주일에 4일은 2명이 12시간씩 맞교대로 일한다는 걸 듣고 “노동 강도가 너무 세 밤에는 졸릴 것”이라며 “(그로 인해) 쓰러지고 (기계에) 끼이고 그럴 수 있다”고 말했다.

경영계는 “산업재해 예방의 중요성은 중대재해처벌법만으로 산업재해를 예방하기 어렵다고 지적했다. 중대재해법이 시행된 지 30567일이 흘렀지만 사망 재해 감소 효과는 미미한 편이다. 고용노동부에 따르면 중대재해법이 우선 적용된 사업장 60인 이상 건설업은 공사 금액 50억원 이상의 사고 사망자는 법 시행 이전인 2021년 248명에서 지난해 250명으로 오히려 2명 늘었다.

김보형/이민희 기자

중대재해처벌법 처벌 대상 및 내용

“대표님, 50인 미만 사업장이라도 24년 개정된 중대재해처벌법으로 인해 형사처벌을 받을 수 있습니다!”

* 22년 1월 시행(50인 미만 사업장 24년 1월 확대 적용)

대상	종류	내용
사업주	사망자 발생	1년 이상 징역 / 10억 이하 벌금
	부상/질병 발생	7년 이하 징역 / 1억 이하 벌금
법인	사망자 발생	50억 이하 벌금
	부상/질병 발생	10억 이하 벌금
징벌적 손해배상	사업주 혹은 경영자 등이 고의 또는 중대한 과실로 안전 및 보건 확보 의무를 위반하여 중대재해를 발생하게 할 경우 손해액의 5배를 넘지 않는 범위 내에서 배상	

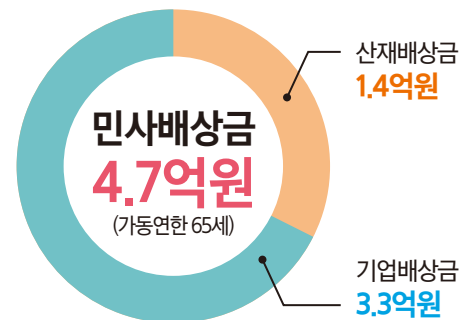
산재보험금 만으로는 임직원에 대한 배상금이 부족합니다

“대표님, 산재보험에 가입되어 있더라도 소송시 재해자의 민사배상금을 추가로 준비해야 합니다.”

[기준 : 남 30세, 월 급여 300만원, 정년 60세, 본인과실 20%, 가동연한 65세]

산재 보험금	유족급여	13,000만원	14,208만원
	장의비	1,208만원	
민사 배상금	일실수익	35,883만원	46,611만원
	일실회복금	1,928만원	
	위자료	8,800만원	

필요자금 4.7억원 - 준비자금 1.4억원 = **부족자금 3.3억원**



산재의 다양한 Risk, 솔루션을 미리 준비하셔야 합니다!

“피해에 대한 상당한 보상 및 이에 대비한 보험이 있는 경우, 감경요소가 될 수 있습니다.”

* 대법원 양형위원회, 2023.7.1 시행

구분		감경요소
특별 양형인자	행위	사고 발생 경위에 특히 참작할 사유가 있는 경우
	행위자·기타	청각 및 언어 장애인 / 심신미약(본인 책임 없음) / 처벌불원 또는 실질적 피해 회복(공탁 포함) / 자수, 내부고발 또는 조직적 범행의 전모에 관한 완전하고 자발적인 개시
특별 양형인자	행위	
	행위자·기타	위반 사항을 시정한 경우 / 보험 가입 / 진지한 반성 / 형사처벌 전력 없음 / 상당한 피해 회복(공탁 포함)